

0830512-12.2002.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jaqueline Rodrigues Luna Pereira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

JAQUELINE RODRIGES LUNA PEREIRA, foi denunciada por fatos ocorridos em maio de 2001.

A denúncia foi recebida em 26/11/2002 o processo foi suspenso em 02/12/2003.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0830512-12.2002.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0830512-12.2002.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jaqueline Rodrigues Luna Pereira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

JAQUELINE RODRIGES LUNA PEREIRA, foi denunciada por fatos ocorridos em maio de 2001.

A denúncia foi recebida em 26/11/2002 o processo foi suspenso em 02/12/2003.

O réu JOSÉ RICARDO foi absolvido em sentença proferida em 07/07/2011 após pleito do Ministério Público.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Analisando o feito, percebe-se que da data dos fatos até a presente data passaram ao menos 21 anos.

Na audiência do dia 07/04/2011 o Ministério Público DESISTIU da oitiva das testemunhas e pugnou pela improcedência do feito dizendo que "os fatos ocorreram há mais de 10 anos ficando prejudicada a instrução neste momento" (fls. 282).

Ora, se em 2011 não havia elementos probatórios suficientes para a condenação dos réus, quanto mais passados mais 11 anos sem que tivesse sido juntado qualquer coisa ao feito.

Não foram feitas buscas a testemunhas ou produzidas quaisquer outras provas, não se justificando o andamento processual após 21 anos sendo que o Parquet já reconheceu a ausência de prova.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu JAQUELINE RODRIGES LUNA PEREIRA, qualificado nos autos, das sanções impostas na inicial por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA